

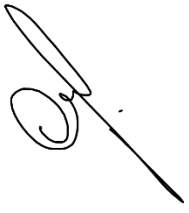
محضر اجتماع أعمال الخبرة – المدعى

1- تفاصيل الدعوى

طارق بن احمد بن سلطان المسكري	اسم الخبير:	53/1409/2024	دعوى رقم:
0026/2022	رقم القيد:	ابتدائي الدقم	محكمة:
95453333	الهاتف:		
Tariq.almaskari@outlook.com	الايمل:		
مكتب د.وسيلة الرحبية وشركاؤها للمحاماة و الاستشارات القانونية	بوکالة:	سيف بن هلال بن يحيى الاسماعيلي	المدعى:
مكتب د.هلال الخروصي للمحاماة و الاستشارات القانونية	بوکالة:	شركة عمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم	المدعى عليها:

2- تفاصيل اجتماع الخبرة

☐ عن بعد	☒ جلسة	☐ انتقال
بيان الحضور / تم الاجتماع مع		
☒ المدعى / وكيله	بتاريخ: 2025/1/5 م بحضور المدعى	
☐ مترجم	-	
☐ آخرون	-	
المستندات المقدمة		
صحيفة الدعوى مع المرفقات		


توقيع الخبير


توقيع المدعى / وكيله

تلخصت أقوال المدعي في شأن المطالبات وبحسب عناصر المأمورية وفق ما يلي:

ملخص وقائع الدعوى:

1. المدعي التحق بالعمل لدى المدعى عليها عام 2017 كمهندس جودة مواد بموجب عقد رسمي.
2. في عام 2019، تقدم المدعي لوظيفة رئيس قسم الدعم الفني وحصل على عرض وظيفي بتاريخ 17/4/2019 براتب إجمالي 1,740 ر.ع بالدرجة المالية الخامسة.
3. بتاريخ 2021/6/13م أصدرت الشركة المدعى عليه قرار اداري رقم (2021/5) في شأن نقل مهندس مشتريات الى قسم الدعم الفني وتحت اشراف المدعي، وازافة مسؤوليات المشتريات الى المدعي التي تختلف جوهريا عن عمله الأصلي بدون بدل مالي.
4. اكتشف المدعي في نهاية 2021 أن راتبه أقل من زملائه رؤساء الأقسام الذين يتقاضون رواتب بدرجات مالية أعلى، رغم وجود قرار برفع راتبه بعد عام إلى 2,100 ر.ع، وهو قرار لم يُنفذ.
5. بتاريخ 2023/2/22م، خاطبت الشركة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بصفتها الجهة المالكة للشركة المدعى عليها، وأقرت بأحقية المدعي في تعديل الدرجة المالية منذ تعيينه، إلا أنها لم تقم بالعمل به.
6. قدم المدعي شكوى عمالية بتاريخ 2023/5/28م بتعديل أجره ومساواته بزملائه، لكنه سحبها بناءً على طلب الشركة المدعى عليها لحل المشكلة داخلياً، وتحقيق جزئياً بحسب النقطة التالية.
7. بتاريخ 2023/7/5م، عدلت الشركة راتب المدعي إلى 2,300 ر.ع ودرجة (4.2) اعتباراً من 2023/6/1م دون أثر رجعي ودون مساواته بزملائه.
8. بتاريخ 2024/8/12م أصدرت الشركة المدعى عليها قرار اداري رقم (2024/9) في شأن نقل اختصاصات المشتريات من قسم الدعم الفني الى دائرة المالية.

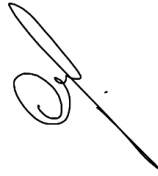


9. المدعي خاطب الشركة مجدداً لتعديل وضعه، ولكن دون استجابة فعلية، ما دفعه إلى تقديم دعوى للمطالبة بحقوقه.

ختاماً تم سؤال المدعي فيما إذا كانت لديهم أقوال او ملاحظات اخرى منتجة بموضوع الدعوى، وأفاد بتمسكه بالمطالبات والأسباب والاسانيد القانونية الواردة بصحيفة الدعوى طبقاً لما هو مقرر بلائحة نظام عمل الشركة وقانون العمل العماني.

الاجراء القادم

سيتم تحليل الوقائع الواردة بأقوال المدعي والشركة المدعى عليها والمستندات المقدمة، وفق قانون العمل والممارسات المهنية لإدارة الموارد البشرية، وسيتم التواصل مع اي من أطراف الدعوى او الشهود في حال تطلب الامر بيان تفاصيل اضافية، وذلك لإبداء الرأي الفني في تقرير الخبرة لأمانة سر المحكمة.



توقيع الخبير



توقيع المدعى / وكيله